(قبل ان يستنيب) فرط أولا (وجب ان يدفع من) أصل (تركته لمن يحج ويعتمر عنه) من حيث وجبا (ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره) فان فعل انصرف الى حجة الاسلام (وتزيد الانثى) على الرجل (شرطا سادسا) للحج والعمرة (وهو ان تجد لها زوجا أو محرما) وهو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كالاب والابن أو سبب مباح كابن زوجها وأبيه (مكلفا) فلا يكون الصبي ولا المجنون محرما وشرط كونه مسلما ذكرا ولو عبدا (و) يشترط ان (تقدر على أجرته و) تقدر (على الزاد والراحلة لها وله) صالحين لهما (فان حجت بلا محرم حرم) عليها ذلك (واجزأ) حجها كمن حج وقد ترك حقا يلزمه من دين أو غيره

(باب الاحرام)

(وهو) أي الاحرام (واجب من الميقات ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله) لحج وعمرة ويحرم من بمكة لحج منها ويصح من الحل ولا دم عليه ولعمرة من الحل ويصح من مكة وعليه دم (ولا ينعقد الاحرام مع وجود الجنون أو الاغماء أو السكر) لعدم أهليته للنية (واذا انعقد) الاحرام (لم يبطل الا بالردة) لا بجنون واغماء وسكر وموت (لكن يفسد) الاحرام (بالوطء في الفرج قبل التحلل الاول) ويأتي (ولا يبطل بل يلزمه اتمامه والقضاء) على الفور ولو نذرا أو نفلا ان كانا مكلفين والا بعده بعد حجة الاسلام على الفور حيث لا عذر في التأخير (ويخير من يريد الاحرام بين) ثلاثة أشياء (ان ينوى التمتع وهو أفضل) الثلاثة (أو ينوى الافراد) وهو يلي التمتع في الافضلية (أو) ينوى (القران) وهو يلي الافراد في الفضل (فالتمتع) أي كيفيته (هو ان يحرم بالعمرة في أشهر الحج) وهو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة لان العمرة عنده في الشهر الذي يهل بها فيه لا الشهر الذي يحل منها فيه (ثم بعد فراغه) أي تحلله (منها) أي العمرة (يحرم بالحج في عامه والافراد) أي كيفيته (هو ان يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه) أي من الحج (يحرم بالعمرة والقران) أي كيفيته (هو ان يحرم بالحج والعمرة معا) أي في مرة واحدة (أو يحرم بالعمرة) أولا (ثم يدخل الحج عليها) أي على العمرة ويشترط لصحة ادخال الحج على العمرة ان يكون ذلك (قبل الشروع في طوافها) أي طواف العمرة ولا يشترط للادخال كون ذلك في أشهر الحج ولا كون ذلك قبل طوافها وسعيها لمن معه هدى قال في المنتهى ويصح ممن معه هدى ولو بعد سعيها (فان أحرم به) أي بالحج (ثم) أحرم (بها) أي العمرة (لم يصح) احرامه بها (ومن أحرم وأطلق) بان نوى نفس الاحرام ولم يعين نسكا (صح احرامه وصرفه) أي الاحرام (لما شاء) من الانساك بالنية لا باللفظ (وما عمل قبل فلغو) أي قبل التعيين والاولى صرفه الى العمرة (لكن السنة لمن أراد نسكا) من حج أو عمرة أو قران (ان يعينه) ويلفظ به ولم يذكروا مثل هذا في الصلاة لقصر مدتها وتيسرها في العادة (وان يشترط فيقول اللهم اني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) ويستفيد بذلك قائله انه متى حبس بمرض أو عدو أو غير ذلك حل ولا شيء عليه الا ان يكون معه هدى فيلزمه نحره

(باب محظورات الاحرام)

أي ما يمتنع على المحرم فعلها شرعا (وهي) أي محظورات الاحرام (سبعة أشياء) قال في الاقناع